



BESLUIT

Ons kenmerk: ACM/DC/2014/201872

Zaaknummer: 14.0322.53

Besluit tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning van Eneco Business BV in Eneco Zakelijk BV voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

I. Aanvraag en procedure

1. Bij besluit van 4 juni 2004 heeft de directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: DTe), thans de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), namens de (toenmalige) Minister van Economische Zaken aan ENECO Energiehandelsbedrijf BV een vergunning verleend voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de vergunning)¹.
2. De vergunning is, gelet op artikel 95e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat ENECO Energiehandelsbedrijf BV wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van ENECO Energiehandelsbedrijf BV onverwijld aan DTe doorgeeft.
3. Bij besluit van 9 december 2008² is de statutaire naam van ENECO Energiehandelsbedrijf BV gewijzigd in Eneco Business BV.
4. Bij brief met dagtekening d.d. 5 maart 2014³ heeft de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Eneco Business BV kenbaar gemaakt dat de statutaire naam van Eneco Business BV per 1 april 2014 zal worden gewijzigd in Eneco Zakelijk BV. ACM is daartoe verzocht de vergunning op naam te stellen van Eneco Zakelijk BV.
5. Op verzoek van ACM heeft aanvrager op 3 april 2014 een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de akte van statutenwijziging verstrekt.

¹ Besluit met kenmerk 101758_5/8

² Besluit met kenmerk 102517_1/7

³ Brief met kenmerk 14.0322.53 / 2014101001



6. Daarnaast heeft de aanvrager een verklaring van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van verstrekt dat behalve de naam er niets zal wijzigen in de financiële, organisatorische en technische kwaliteit.

II. Juridisch Kader

7. Op grond van artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.
8. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
- (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.
9. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁴ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
10. Bij Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013⁵ is mandaat en machtiging verleend aan de directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten van ACM voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek op consumentenbelangen zien. De directeur en teammanagers van de Directie Consumenten zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.
11. In het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

⁴ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333

⁵ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697



III. Beoordeling

12. ACM beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning als volgt:
13. Aanvrager heeft door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een akte van statutenwijziging aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in Eneco Zakelijk BV.
14. ACM komt op basis van de verklaring van de rechtsgeldige vertegenwoordigers tot het oordeel dat het onderhavige besluit zich beperkt tot een wijziging in de tenaamstelling van de vergunning en geen enkele betrekking heeft op de organisatorische, technische en financiële kwaliteit van de aanvrager.
15. ACM merkt bij randnummer 14 op dat het onderhavige besluit niet vooraf is gegaan door een toetsing op de vereiste financiële, technische en organisatorische kwaliteit als beschreven in het juridisch kader, alsmede het nalevingsgedrag inzake de overige wettelijke verplichtingen die rusten op de aanvrager. ACM heeft het recht om op ieder moment deze kwaliteiten te controleren.

3/4

IV. Besluit

16. Gelet op artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, het Besluit en het bovenstaande, besluit de Minister van Economische Zaken dat de leveringsvergunning welke ten name is gesteld van Eneco Business BV op naam gesteld wordt van Eneco Zakelijk BV.
17. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal tevens gepubliceerd worden op de website van ACM.

Autoriteit Consument & Markt



18. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,

Datum: **08 APR. 2014**

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

4/4

R.J. Spencer
Teammanager Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.